

1500292-22.2022.8.26.0233

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... como furto, roubo, porte de arma e tráfico de entorpecentes; de que o abuso na drogadição pode conduzir a efeitos deletérios e possivelmente irreversíveis a sua saúde física e mental, e que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo, e que sua conduta é extremamente nociva a si mesmo, sua própria família e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté

Foro de Ibaté

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Albano Buzo nº 367, Jardim Mariana, Ibaté-SP - CEP 14815-000

Fone: (16) 3343-2104 - E-mail: ibatejec@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo Digital nº:

1500292-22.2022.8.26.0233

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARIO SERGIO DE JESUS FERREIRA ASSUMÇÃO

Em 16 de novembro de 2022, às 13 horas, nesta Comarca de Ibaté, Estado de São Paulo, em sintonia ao Provimento CSM nº 2549/2020, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real, foi aberta a Audiência Preliminar, nos autos da ação em epígrafe. PRESENTES a MM. Juíza de Direito Dra. Letícia Lemos Rossi, a Escrevente ao final nomeada, o Defensor Plantonista Dr. Celso Fioravante Rocca (OAB/SP 132.177), o Promotor de Justiça Dr. Marco Aurélio Bernarde de Almeida, o Autor do Fato MARIO SERGIO DE JESUS FERREIRA ASSUMÇÃO. Iniciados os trabalhos, dada a palavra ao Promotor de Justiça, atento aos princípios da celeridade, da informalidade e outros cabíveis, nos termos do artigo 76, c.c. art. 62, ambos da Lei nº 9.099/95, para que Sua Excelência formule o requerimento cabível, podendo compulsar os autos e contactar informalmente com as partes, se lhe aprouver, para eventual complementação de dados necessários ao seu convencimento e fundamentação do pedido, pelo mesmo foi dito: "MM. Juíza, nos termos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, proponho ao(s) Autor(es) do(s) Fato(s), a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, como TRANSAÇÃO PENAL, consistente na advertência sobre o uso de drogas". A seguir, pelo Autor do Fato, foi dito que ACEITAVA A PROPOSTA oferecida pelo Ministério Público e renunciava, desde já, ao recurso contra a decisão homologatória. Após, pela MM. Juíza foi decidido: "Nos termos do artigo 76, § 4º da Lei nº 9.099/95, fixo a pena restritiva de direitos, consistente em ADVERTÊNCIA sobre o uso de drogas, conforme acima proposto e aceito". Na sequência, a MM. Juíza ADVERTIU o Autor do Fato nos seguintes termos: "o consumo de drogas funciona como mola propulsora da desintegração familiar e conduz o usuário ao cometimento de crimes diversos, tais como furto, roubo, porte de arma e tráfico de entorpecentes; de que o abuso na drogadição pode conduzir a efeitos deletérios e possivelmente

irreversíveis a sua saúde física e mental, e que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo, e que sua conduta é extremamente nociva a si mesmo, sua própria família e à sociedade como um todo." Por fim, pela MM. Juíza foi decidido: "Ante o cumprimento da pena, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Autor do Fato MARIO SERGIO DE JESUS FERREIRA ASSUMÇÃO, com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Transita em julgado imediatamente. Autoriza-se a destruição dos entorpecentes apreendidos. Servirá o presente como Ofício, a ser encaminhado à Delegacia de Polícia. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos." Dispensada a assinatura do documento pelos demais participantes, em razão de ser o ato realizado por meio digital. O presente termo serve como ATESTADO DE COMPARECIMENTO a todas as pessoas que estiveram presentes, para todos os efeitos legais. Audiência encerrada às 13h30min. Nada Mais. Eu, Priscila Garcez Antoniuk, Escrevente Técnico Judiciário, matrícula nº M809921, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA